KLEINGARTENPACHTVERTRAG

zwischen dem KGV Oberrothenbach e.V. und dem Pächter

Dieser Vertrag regelt die Überlassung einer Kleingartenparzelle zur kleingärtnerischen Nutzung. Die Mitgliedschaft im KGV Oberrothenbach e.V. ist Voraussetzung dieses Pachtverhältnisses.

01 VERTRAGSPARTNER

Verpächter

KGV Oberrothenbach e.V.

vertreten durch den jeweils vertretungsberechtigten Vorstand

Name, Vorname Pächter

Mitgliedsnummer

Anschrift

Telefon / E-Mail

Bei mehreren Pächtern sind alle als Vertragspartner aufzuführen; sie haften als Gesamtschuldner.

02 PACHTGEGENSTAND UND NUTZUNG

Parzelle Nr.

Lage / Gartenanlage

Fläche ca. m²

Verpachtet wird die oben bezeichnete Parzelle einschließlich der bei Übergabe im Übergabeprotokoll aufgeführten Bestandteile. Der beigefügte Lageplan kennzeichnet den Pachtgegenstand. Die Nutzung ist ausschließlich nicht erwerbsmäßig, kleingärtnerisch und zur Erholung zulässig. Dauerhaftes Wohnen ist nicht gestattet.

03 BEGINN UND DAUER

Vertragsbeginn

Tag der Übergabe

Befristung, falls vereinbart

Das Pachtverhältnis beginnt zum oben eingetragenen Zeitpunkt und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, soweit nicht im Feld Befristung wirksam etwas anderes vereinbart ist. Für Dauerkleingärten gilt die gesetzliche Regelung zur unbefristeten Vertragsdauer.

04 PACHT UND KOSTEN

Pachtzins EUR / Jahr

Fälligkeit

Der Pächter zahlt die eingetragenen Beträge fristgerecht. Gesetzlich zulässige Erstattungen und öffentlich-rechtliche Lasten werden gesondert nachvollziehbar abgerechnet. Die Pacht und ihre Anpassung richten sich im Übrigen nach den zwingenden Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes.

VERTRAGSBEDINGUNGEN

05 MITGLIEDSCHAFT ALS VORAUSSETZUNG

(1) Der Pächter bestätigt, bei Vertragsabschluss Mitglied des KGV Oberrothenbach e.V. zu sein. Die Mitgliedschaft ist Voraussetzung dieses Pachtverhältnisses und während seiner Dauer aufrechtzuerhalten. Mitgliedschaft und Pachtverhältnis sind rechtlich getrennte Rechtsverhältnisse; nicht jedes Vereinsmitglied muss Pächter sein.

(2) Der Pächter informiert den Verpächter unverzüglich in Textform über eine Kündigung, einen Ausschluss oder eine sonstige Beendigung seiner Mitgliedschaft. Die Beendigung der Mitgliedschaft beendet den Kleingartenpachtvertrag nicht automatisch. Eine Beendigung des Pachtverhältnisses durch den Verpächter setzt eine schriftliche Kündigung und das Vorliegen der jeweils zwingenden gesetzlichen Voraussetzungen voraus.

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte und die gesetzlichen Anforderungen an Form, Frist und Begründung bleiben unberührt. Diese Regelung begründet insbesondere keine vom Bundeskleingartengesetz abweichende automatische Kündigung.

06 KLEINGARTENORDNUNG

Fassung / Stand der beigefügten Kleingartenordnung

Ausgehändigt am

Die bei Vertragsabschluss ausgehändigte Kleingartenordnung des KGV Oberrothenbach e.V. ist als Anlage 2 Vertragsbestandteil. Änderungen dieser Vertragsanlage bedürfen einer wirksamen vertraglichen Einbeziehung. Im Rang vorgehen zwingende gesetzliche Vorschriften.

08 BEWIRTSCHAFTUNG UND VERÄNDERUNGEN

Der Pächter bewirtschaftet die Parzelle ordnungsgemäß und hält sie einschließlich der Grenzen, Wege und Gemeinschaftsflächen nach Maßgabe der Kleingartenordnung sauber und verkehrssicher. Bauliche Anlagen, erhebliche Veränderungen und das Entfernen vorhandener Anlagen bedürfen vor Beginn der schriftlichen Zustimmung des Verpächters sowie aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Eine Zustimmung begründet keinen Anspruch auf Entschädigung bei Vertragsende.

09 NUTZUNGSÜBERLASSUNG

Eine Überlassung der Parzelle oder wesentlicher Teile an Dritte, eine Unterverpachtung oder eine gewerbliche Nutzung ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verpächters unzulässig. Die Verantwortung des Pächters für auf der Parzelle geduldete Personen bleibt unberührt.

ABSCHLUSS UND UNTERSCHRIFTEN

10 BEENDIGUNG RÜCKGABE UND WERTERMITTLUNG

Bei Beendigung des Pachtverhältnisses gibt der Pächter die Parzelle zum Beendigungszeitpunkt geräumt, gereinigt, ordnungsgemäß bewirtschaftet und mit allen Schlüsseln zurück. Die Rückgabe wird in einem Protokoll dokumentiert. Der Pächter ermöglicht rechtzeitig eine gemeinsame Besichtigung und eine Wertermittlung.

Der Wert übernommener oder zurückzulassender Anpflanzungen und Anlagen wird in einem schriftlichen Wertermittlungsprotokoll nach den bei Beendigung geltenden gesetzlichen Vorgaben sowie den für den KGV Oberrothenbach e.V. wirksam beschlossenen Bewertungsgrundsätzen festgestellt. Gesetzliche Entschädigungsansprüche bleiben unberührt.

11 WEITERE VEREINBARUNGEN

Nur individuell ausgefüllte und von beiden Seiten unterzeichnete Zusatzvereinbarungen gelten.

12 ANLAGEN

- ☐ Anlage 1 - Lageplan / Parzellenplan
- ☐ Anlage 2 - Kleingartenordnung des KGV Oberrothenbach e.V.
- ☐ Anlage 3 - Übergabeprotokoll
- ☐ Anlage 4 - Wertermittlungs- / Übernahmeprotokoll, soweit vorhanden

Der Pächter bestätigt den Erhalt der angekreuzten Anlagen.

13 UNTERSCHRIFTEN

Mit den Unterschriften werden dieser Vertrag und die angekreuzten Anlagen verbindlich vereinbart.

Ort, Datum

Name Pächter in Druckbuchstaben

Unterschrift Pächter

Unterschrift für den KGV Oberrothenbach e.V.

Name / Funktion in Druckbuchstaben